

0006877-16.2011.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

0006877-16.2011.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 13 de dezembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

0006877-16.2011.8.26.0407

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO ABREU SILVA e outros

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 01/03) em face de Deise Modesto Afonso, Cristiano Abreu Silva, Nelma Oliveira Amaral, Naiara Correia de Araujo, Fernando do Nascimento Souza, Carenina Pereira Dantas Santos, Lucia Helena do Nascimento Oliveira, Angélica Alves Bernardo Goncalves, Fredson Abrahão Serrano Benaion, Davi da Silva Braga, Claudio Conceição dos Santos e Israel Alcantara Prazeres pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 10 de outubro de 2011, por volta de 12:15 horas, na avenida República, nº 474, em Sagres, nesta Comarca, DEISE MODESTO AFONSO (146/147), CRISTIANO ABREU SILVA (138/139), NELMA OLIVEIRA AMARAL (143/144), NAIARA CORREIA DE ARAUJO (141/142), FERNANDO DO NASCIMENTO SOUZA (fis. 127/128), CARENINA PEREIRA DANTAS SANTOS (196/197), LUCIA HELENA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (176/177), ANGÉLICA ALVES BERNARDO GONCALVES (233/234), FREDSON ABRAHÃO SERRANO BENAION (81/83) DAVI DA SILVA BRAGA (218/219), CLAUDIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS (224) e ISRAEL ALCANTARA PRAZERES (305), praticaram os seguintes fatos puníveis: 1) agindo com unidade de propósitos, previamente conluídos, constrangeram a vítima Eliane Ribeiro de Moraes Santana, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa;

2) associaram-se em quadrilha para o fim de cometer crimes. Segundo o apurado, os denunciados, com desígnio e em concurso, associaram-se em quadrilha para a prática de extorsão. Assim, no dia, hora e local dos fatos um indivíduo não identificado entrou em contato, via telefônica, com a vítima, no momento em que exercia sua atividade laboral na Lotérica da cidade de Sagres, pessoa jurídica de direito privada com razão social Rodrigues & Baptista Lotérica Ltda-ME, e passou a constrangê-la mediante a ameaça de que uma pessoa que observava do lado externo do estabelecimento aludido iria alvejá-la com "dois tiros", caso não efetivasse 07 depósitos em dinheiro, cada qual no valor de R\$ 1.000,00, num total de R\$ 7.000,00, nas contas bancárias e respectivas agências, a ela informadas naquele exato momento. Após a consumação dos depósitos referidos o indivíduo desconhecido determinou, ainda mediante a mesma ameaça, que a vítima recolhesse todo o dinheiro do caixa da lotérica, com ressalva das moedas, colocasse-o dentro de um envelope e entregasse-o a "um rapaz de preto" que ali passaria para resgatá-lo. Por fim, constrangeu a vítima a realizar recargas, nas linhas de telefonia celular de números (22) 9762-6976, no valor de R\$300,00 (22) 9762-6076, no valor de R\$ 900,00, e (22) 8842-4736, no valor de R\$ 500,00, totalizando o valor de R\$ 1.700,00. Amedrontada e subjugada em sua vontade a vítima se submeteu ao constrangimento na forma supra descrita. A ação foi paralisada, quando a vítima apurava o dinheiro, por conta do ingresso de um cliente no estabelecimento. As investigações concluíram, por meio de rastreamento, que os depósitos foram realizados nas contas bancárias dos denunciados Deise Modesto Afonso, Cristianó Silva, Nelma Oliveira Amaral, Naiara Correia de Araujo, Fernando do Nascimento Souza, Carenina Pereira Dantas Santos e Davi da Silva Braga, com posterior saque, bem como que as recargas se realizaram em benefício dos denunciados Lucia Helena do Nascimento Oliveira (cel. 22 9762-6976), Angélica Alves Bernardo Gonçalves (cel. 22 9762-6076) e Fredson Abrahão Serrano Benaion (cel. 22 8842-4736). Os denunciados Cláudio Conceição dos Santos e Israel Alcantara Prazeres foram citados pelos denunciados como beneficiários com a empreitada delitiva. Os valores dos depósitos e das recargas foram extraídos do acervo patrimonial da empresa Rodrigues Baptista Lotérica Ltda-ME, igualmente vítima no caso vertente."

A denúncia foi recebida em 17/09/2015 (fls. 397).

Citados pessoalmente, os denunciados, exceto Carenina Pereira Dantas Santos, Deise Modesto Afonso e Nelma Oliveira Amaral, ofereceram defesas preliminares (fls. 449/454, 456/461, 479/488, 540/542, 586/592 e 733/734).

Já as denunciadas Carenina Pereira Dantas Santos, Deise Modesto Afonso e Nelma Oliveira Amaral foram citadas por edital (fls. 633/634, 639, 640 e 654/656), com determinação de produção antecipada de provas (fls. 684), sendo o Feito desmembrado em relação a elas (fls. 1342), gerando o processo digital nº 0000790-29.2020.8.26.0407.

Não foi concedida absolvição sumária (fls. 731).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e os réus (fls. 843).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 1374/1382).

A Defesa de DAVI e CLAUDIO pugnou, preliminarmente, pela prescrição quanto ao crime de associação criminosa. No mérito, suscitou a absolvição (fls. 1387/1395 e 1405/1406).

A Defesa de CRISTIANO, NAIRA, ANGELICA e FERNANDO pugnou, preliminarmente, pela prescrição quanto ao crime de associação criminosa. No mérito, suscitou a absolvição (fls. 1409/1414).

A Defesa de ISRAEL pugnou pela absolvição (fls. 1422/1430).

A Defesa de FREDSON pugnou pela absolvição (fls. 1438/1448).

A Defesa de LUCIA pugnou, preliminarmente, pela prescrição quanto ao crime de associação criminosa. No mérito, suscitou a absolvição (fls. 1493/1496).

Vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Preliminarmente, afasto a ocorrência da prescrição, uma vez que a denúncia foi recebida em 17/09/2015, portanto, ainda não transcorreu o prazo de oito anos. Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência n.º 112/2011 (fls. 08/10); documentos de fls. 14/17, bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima, Eliane Ribeiro de Moraes, em seu depoimento judicial, alegou "que trabalhava na lotérica em Sagres. No dia dos fatos, um indivíduo que não soube identificar entrou em contato, via telefônica, no momento em que trabalhava na Lotérica e passou a constrangê-la mediante a ameaça de que uma pessoa que a observava do lado externo do estabelecimento iria alvejá-la com "tiros", caso não efetivasse 07 depósitos em dinheiro, cada qual no valor de R\$ 1.000,00, num total de R\$ 7.000,00, nas contas bancárias e respectivas agências, a ela informadas naquele momento. Com medo, efetuou os depósitos nas contas cujos comprovantes entregou para polícia. Após, o indivíduo determinou ainda, mediante a mesma ameaça, que recolhesse todo o dinheiro do caixa da lotérica, com ressalva das moedas, colocasse-o dentro de um envelope e entregasse-o a "um rapaz de preto" que ali passaria para resgatá-lo. Por fim, determinou que realizasse recargas, nas linhas de telefonia celular de números que informou a polícia no valor total de R\$ 1.700,00."

Certo que a palavra da vítima ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que a ofendida faltasse com a verdade, objetivando prejudicar os réus.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR: 00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra da vítima convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelos réus.

A testemunha Haroldo Del Compare, policial civil, em seu depoimento judicial, relatou "que participou das investigações. Foram ameaças feitas a uma funcionária de uma lotérica, por meio de ligação telefônica. A pessoa disse à vítima que a estava vendo e se ela não o atendesse suas exigências, daria um tiro no rosto dela. Coagida, a vítima acabou efetuando depósitos em contas bancárias indicadas pelo meliante, totalizando aproximadamente R\$ 7.000,00, no total, além de colocar crédito em três celulares. Noticiou que os acusados foram identificados através quebra dos sigilos bancários e de dados nas contas e dos telefones beneficiados pela ação da quadrilha."

Outrossim, nem se diga que o depoimento prestado pelo Policial Civil é indigno ou suspeito de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente os denunciados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, DJe 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP,

Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-

74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Franklin Tripolini, em seu depoimento judicial, relatou "que chegou a lotérica no momento dos fatos e confirmou que viu a ofendida falando ao telefone, nervosa que, na ocasião, sinalizou para que se afastasse do local. Em razão disso, percebendo que havia alguma coisa erra, comunicou à polícia que, chegando ao local, constatou a extorsão."

A testemunha, Silvânia Izabel de Silveira Costa, em seu depoimento judicial, relatou "que nunca ouvir falar que Lúcia Helena é envolvida com quadrilha criminosa, é vizinha e mora ali perto há muito tempo. Conhece a ré há 20 anos ou mais, tem quatro filhos e cuida muito bem deles e dos netos. Que ela toma conta do neto pois a filha trabalha. Não conhece a senhora Eliane Ribeiro. Não tem conhecimento da conta bancária ou movimentações da acusada, apenas é vizinha. Nunca ouviu falar em casa lotérica em Sagres. Não sabe o número de telefone da acusada, o perfil no Facebook é Lucia Nascimento."

O informante, Samuel Cosme Madeira, em seu depoimento judicial, relatou "que conhece a Lúcia, são amigos há bastante tempo. Não sabe do envolvimento de Lúcia com quadrilhas criminosas. Que ela sempre trabalhou muito, em mercados, conveniência etc. Disse que o número de telefone da ré é 997626976, e costuma conversar com ela neste número. Ficou sabendo por alto quando foi intimado, que o número foi usado para extorquir uma pessoa."

A informante, Claudia Aparecida de Lima, em seu depoimento judicial, relatou "que conhece Lúcia, e são amigas há 17 anos. Não sabe que Lúcia é envolvida com organizações criminosas, que a ré sempre trabalhou muito. Lucia falou para ela que ficou surpresa e disse que não sabia o motivo de cair esse dinheiro em seu celular. Que depois que ela comentou, Lucia não ligou na operadora pois naquela época tinha coisa de cair bônus, ou quando colocava crédito caia um bônus e na correria do dia a dia não se liga muito. Não se recorda se foi bônus ou recarga. Não tem conhecimento do crime. Não sabe quem são os corréus. Que o número de telefone da acusada é (22) 997626976."

Interrogado judicialmente, o réu Cristiano Abreu Silva negou os fatos, disse "que emprestou sua conta bancária para a ré Deise, sua namorada na época. Disse que emprestou a conta, pois, a ré Deise afirmou que iria receber um dinheiro do pai dela. Que a sua conta foi bloqueada e os agentes bancários disseram que houve tentativa de fraude, e depois entrou esse dinheiro em sua conta. A fraude foi a história da extorsão. Conhece apenas Deise e Nelma, e a Nelma ele conheceu através de Deise".

A ré Naiara Correia de Araujo negou os fatos, disse "que estava em sua casa com seu bebê, e tinha uma amiga de infância que na época era garota de programa, e essa amiga pediu sua conta para poder depositar um dinheiro, e tirar esses mil reais para dar a ela. Em seguida, ela foi em sua agência para poder sacar, tinha uns duzentos reais na conta, e viu que sua conta estava bloqueada. Foi na agência para poder saber o motivo e foi informada pela sua gerente que não tinha nada. Então, ligou para Nelma, e ela lhe informou que o motivo para sua conta estar bloqueada foi o dinheiro, que as duas caíram em um golpe. Que Nelma disse que iria na agência depositar o dinheiro em sua conta, então as duas foram juntas e foi onde a gerente conseguiu desbloquear a conta. Não teve nada mais além disto. Apenas quis emprestar sua conta para Nelma. Não sabe quem fez o depósito em sua conta. Sacou o dinheiro e deu a ela, e depois sua conta bloqueou, em seguida foi a agência e disseram que não poderiam desbloquear. Que quando foi perguntar a Nelma se era problema relacionado ao depósito, ela respondeu que tinha conhecido um cara que tomou um golpe, e ela a deu o dinheiro e a gerente desbloqueou a conta depois que depositou o dinheiro. Que sua conta foi bloqueada por causa da fraude da Nelma, da conta do cara, não sabe ao certo. Não sabe quem depositou. Nunca foi presa ou processada. Que quando Nelma lhe

pediu a conta não disse nada. Que Nelma mora atualmente em Pituba. Que foi a primeira vez que emprestou sua conta. Não sabia que era perigoso emprestar contas. Que sua conta bloqueou depois que saiu o valor. Que ela sacou o dinheiro e deu para Nelma, eram mil reais. Que Nelma nunca fez coisa errada."

O réu Fernando do Nascimento Souza negou os fatos, disse "que emprestou a sua conta bancária à ré Nelma. Conheceu Nelma do táxi, disse que ela fazia corrida com ele, mas não com muita frequência. Que ela ficou devendo um valor de corrida e que estava com problema no banco, por isso, precisava de uma conta para receber um dinheiro, e assim que receber iria pagá-lo. Como ele não tinha problemas com ela, até então, resolveu emprestar. Assim, ele recebeu o dinheiro e passou para ela, tendo Nelma pago o que lhe devia. Foi depositado mil reais em sua conta. Disse que foi processado uma vez, devido a um assalto a seu táxi, onde tomaram seu carro mas ele continuou dentro, e quando chegou em uma blitz da polícia, os assaltantes atiraram na polícia e em seguida correram, restando apenas ele dentro do carro dizendo que estava sendo assaltado. Sua conta era da Caixa Econômica da agência da Pituba. Disse que Nelma tinha sido vítima de extorsão. Que ela nunca disse sua profissão, mas que fazia programas. Levava ela sempre a hotéis e shoppings."

O réu Davi da Silva Braga negou os fatos, disse "que não participou deste crime, somente conhecia o réu Cláudio. Tem conta na Caixa Econômica desde o ano de 2004 e não sabe dizer se o Cláudio também tinha conta bancária. Que foi depositado sete vezes em dinheiro e ele emprestou a sua conta bancária para Cláudio, a pedido dele, não sabia dessa quantidade de depósitos. Cláudio disse que iria receber um dinheiro da namorada dele, não disse a pessoa, então ele deu o número da conta e sacaria para ele. Sacou mil reais e deu na mão dele. Foi saber que teve sua conta bloqueada quando foi a agência, tinham depósitos ilícitos. Foi notificado pela DP também, e ele associou sim com os depósitos suspeitos de Cláudio, depois disto, procurou o Cláudio para pedir explicações e ele não soube explicar muita coisa. Que tinha telefone nesta época, não sabe de cabeça o número. Nunca possuiu o celular de final 6976, 4736 ou 6076."

O réu Israel Alcantara Prazeres negou os fatos, disse "que não tem ideia do que aconteceu. Não conhece nenhum dos réus e a vítima, e que nunca esteve naquele lugar. Disse que foi até a delegacia e disseram que seu número de telefone aparecia como o número que ligavam para essas pessoas, que não era nem em São Paulo, e sim, Salvador. Que ela apresentou que o número não era dele e não era celular, aliás, era dele, mas era um modem. Não lembra o número, mas só faz a interface do computador com a internet. Que levou as provas todas que ele tinha, e é realmente o número parecido com o modem. A policial havia dito que realmente estava acontecendo uma confusão e ele deu o seu depoimento e foi liberado. Que modem não faz ligação, a Tim mandou uma carta lhe dizendo que o modem não faz ligação. Apenas viaja para a capital de São Paulo com fins turísticos e lazer aos finais de semana, uma vez por ano para aproveitar as milhas. Disse que é arquiteto, e também trabalha com gestão patrimonial em uma igreja e secretário do tesoureiro. Não sabe quem são os correus. Que foi a delegacia a primeira vez devido a uma carta precatória para esclarecimentos do fato, e o policial lhe explicou do se tratava. Que a policial o mostrou na segunda vez que os números (sequência) dessas pessoas acusados de ligar para ela são idênticos a dois Algarismos, e ela acredita que pode ter sido um erro de datilografia. Não informaram a ele se houve interceptação telefônica. Que se formou como arquiteto em 1988, e também faz gestão patrimonial em uma igreja, é secretário e tesoureiro da Aliança há vinte anos. Nunca teve problemas na justiça e tem 56 anos. Que ele trabalhava no fim do Recreio, e lá não chegava internet, a única forma de entrar na internet era trocando plantas em escritórios em Copacabana, então a Tim tinha um modem que se aplicava no computador, foi para isso que ele tinha o modem. Acabou que o modem continuou sendo suporte para essa questão de internet. Que esse número não faz ligações e que ela já juntou as contas no processo. Nunca foi a Bahia."

A ré Lucia Helena do Nascimento Oliveira negou os fatos, disse "que não tem nenhuma relação com isso. Não conhece as pessoas e nunca esteve em São Paulo. Que nunca participou, tem o mesmo telefone de antes, até hoje. Foi uma surpresa o que aconteceu. Que seu celular é (22) 997626976, era de cartão telefônico, preenchia e

ganhava crédito. Que não lembra de ter um crédito de trezentos reais em seu celular, pois quando ocorreu, acha que em 2011, foi saber em 2013, foi esclarecer os fatos na delegacia. Antigamente a Vivo dava muito bônus e não percebeu nada de crédito, e seu ex-marido também colocava crédito em seu celular. Não conhece nenhum corréu, nunca esteve em Osvaldo Cruz. Esteve no interior de São Paulo com oito anos de idade em Aparecida do Norte.

A ré Angélica Alves Bernardo Gonçalves negou os fatos, disse "que nunca respondeu a processo antes e não conhece ninguém do processo. Nunca foi para São Paulo, que sabe que dá para fazer com telefone de outra cidade, mas sabe desde nova que se fizer qualquer coisa no seu CPF é rastreada, pois ela tem endereço fixo. Que recebeu a carta precatória, foi na defensoria, a intimação chegou em seu endereço na casa do seu pai. Não cadastrou número para ninguém. Que esse número de celular não é dela, não sabe o motivo de estar registrado em seu nome e que só foi descobrir em 2012 quando foi intimada e foi saber sobre esta linha. Não sabe quem teria feito essa linha em seu nome e nem perdeu documentos. A única pessoa para quem ela cadastrou um chip foi um colega que mora em Araruama e não está preso, se chama William, não sabe o nome todo. Na delegacia deu a senha de seu Facebook para o inspetor mexer, isso foi em 2010, em 2012 foi intimada, não sabe qual operadora ele cadastrou. Pediu o CPF dela para cadastrar o chip, a namorada dele chamava Amanda, que era até sua cabeleireira na época, falou que ele usava o chip dela, e ela estava rastreando negócio de namorada e pediu para cadastrar. Que ela não cadastrou, mas deu o CPF, isso em 2010, não tem mais contato com ele. Que ele falou que era um chip, mas não disse para qual operadora e nem o motivo. Nunca pensou que poderia ser isto. Ele era DJ e sumiu. Que nasceu em Araruama, e morou em São Pedro da Aldeia um tempo. Tem endereço cadastrado na casa do seu pai, pois recebe Bolsa Família. Vem sempre atualizando seus endereços para contribuir com a investigação."

Os réus Fredson Abrahão Serrano e Cláudio Conceição dos Santos exercitaram o direito de permanecer em silêncio e não deram suas versões sobre os fatos.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram os crimes pelos quais foram denunciados.

A vítima descreveu com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pelos réus.

Nessa senda, comprova-se a autoria delitiva e os elementos do tipo veiculado no art. 158 do Código Penal por meio (i) da palavra da vítima, que narrou de forma pormenorizada e coesa, o constrangimento, exercido mediante grave ameaça de ser alvejada com tiros, (ii) dos documentos anexados que demonstram que a vítima fez as transferências de valores para uma conta de titularidade dos acusados e (iii) das investigações, por meio de rastreamento, que os depósitos foram realizados nas contas bancárias dos acusados, com posterior saque, bem como as recargas de celulares.

Em juízo, a vítima afirmou que um indivíduo por meio de ligação telefônica, a constrangeu a efetuar as transferências dos valores, sob pena de ser alvejada com tiros. Na ocasião, a vítima efetuou sete transferências bancárias informadas durante o crime. Em juízo, os acusados negaram a prática delitiva, afirmando que entregaram o n.º de suas contas, assim como o CPF, para cadastrar o número de celular, por sua vez, o réu Israel alega que o número é de um modem e não realiza ligações.

É inegável que os valores foram transferidos para a conta bancária de titularidade dos réus e deles se utilizou, com posterior saque. Assim, a negativa dos réus não devem impressionar, pois eles não estão obrigados a fazer prova contra si mesmos (Nemo tenetur se detegere) e a tentativa de furtar-se às consequências penais é o normal e esperado na grande maioria das ações criminais, principalmente em casos desta natureza em que o autor vale-se da clandestinidade a acredita no ardil criado para escamotear o malfeito.

Partindo-se de todos os pressupostos formulados, reconhece-se a presença dos elementos do tipo penal veiculados no art. 158 do Código Penal, na medida em que a

vítima foi constrangida, mediante a grave ameaça consistente no alvejamento com tiros, a depositar nas contas bancárias informadas. Note-se que a dinâmica dos fatos denotou a seriedade e idoneidade da promessa do extorsionário de causar grave dano à vítima, gerando intimidação e causando-lhe temor.

Observe-se que o delito de extorsão é de natureza formal, sendo que sua consumação se opera quando a violência e a grave ameaça é exercida no intuito de constranger alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É nesse sentido que a súmula nº 96 do STJ prevê que "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

Nesse sentido, confira:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CRIME FORMAL. SÚMULA 96/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (...) 1. O crime de extorsão (art. 158, CP) é formal e consuma-se no local em que a violência ou a grave ameaça é exercida com o intuito de constranger alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa.

Inteligência da Súmula n. 96/STJ (CC 140.419/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe25/04/2016).

Na hipótese, houve inclusive o exaurimento do crime, vez que a vantagem econômica foi obtida. Assim, perfeita a adequação típica da conduta da acusada ao disposto no art. 158, §1º, do Código Penal, e ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação por tal delito se impõe.

Com relação pelo crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal, julgo pela absolvição, pela ausência do elemento objetivo (associação estável e permanente para o fim específico de cometer crimes) e também pela ausência do elemento subjetivo (dolo da associação por parte dos acusados). Não há demonstração suficiente de que se trata, na espécie, do crime autônomo de associação criminosa do art. 288 do Código Penal, devendo-se aplicar o princípio do "in dubio pro reo" para, à falta de provas contundentes, considerar existente apenas o mero concurso de agentes.

Conforme tem sido o entendimento do STJ, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados.

Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie.

As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa, havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de extorsão, fatos incontroversos nos autos. [...] (AgRg no AREsp1913538/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. em 14/12/2021)

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de suas condutas, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-los.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que os réus praticaram o crime de, previsto no art. artigo 158, §1º, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU CRISTIANO ABREU SILVA:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

DA RÉ NAIARA CORREIA DE ARAUJO:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

DA RÉ LUCIA HELENA DO NASCIMENTO OLIVEIRA:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

DA RÉ ANGELICA ALVES BERNARDO:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

DO RÉU FREDSON ABRAHÃO SERRÃO BENAION:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

DO RÉU FERNANDO DO NASCIMENTO SOUZA:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

DO RÉU DAVI DA SILVA BRAGA:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

DO RÉU CLAUDIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

DO RÉU ISRAEL DE ALCANTARA PRAZERES:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual a pena-base será fixada no mínimo legal, qual seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Segunda fase: Não há agravante ou atenuante de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: O crime foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual há o aumento de pena previsto no art. 158, §1º, do CP. Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

Para todos os réus, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo, para todos os réus, o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, o réu CRISTIANO ABREU SILVA às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, a ré NAIARA CORREIA DE ARAUJO às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, a ré LUCIA HELENA DO NASCIMENTO OLIVEIRA às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, a ré ANGÉLICA ALVES BERNARDO GONÇALVES às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, o réu FREDSON ABRAHÃO SERRANO BENAION às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem

cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, o réu FERNANDO DO NASCIMENTO SOUZA às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, o réu DAVI DA SILVA BRAGA às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, o réu CLÁUDIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR como incurso nas sanções do art. 158, §1º, do Código Penal, o réu ISRAEL ALCANTARA PRAZERES às penas de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, além de 17 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ABSOLVER todos os réus do crime previsto no art. 288, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

DEIXO DE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS. A instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, em proporção, consoante artigo 804 do CPP.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, consoante artigo 201, § 2º do CP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Osvaldo Cruz, 13 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA